

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3751/2532

กระทรวงการคลัง
นางสาว นรา คุณวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1363

โจทก์จำเลยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงพิพาทร่วมกัน โจทก์ยอมมีสิทธิเรียกให้แบ่งแยกที่ดินแปลงพิพาทได้ เว้นแต่ในเวลาที่ไม่เป็นโอกาสอันควร ในการที่โจทก์จะให้เช่าที่ดินแปลงพิพาทถือได้ว่าเป็นโอกาสอันควรที่โจทก์จะขอแบ่งแยก ส่วนการที่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนเดิมร้องขอที่ดินคืนจากโจทก์ ก็เป็นเรื่องระหว่างเจ้าของเดิมกับโจทก์เท่านั้น ไม่กระทบกระเทือนถึงจำเลย จำเลยจะอ้างว่าไม่เป็นโอกาสอันควรหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 50414 ร่วมกับจำเลย โจทก์ต้องการให้บุคคลอื่นเช่าที่ดินส่วนของโจทก์จึงติดต่อจำเลยขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวม แต่จำเลยไม่ยอม จึงขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ยังไม่อยู่ในเวลาอันควรที่จะแบ่งแยก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้องคำให้การแล้ว เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งให้
งดสืบพยาน พิพากษาให้โจทก์จำเลยแบ่งทรัพย์พิพาทระหว่างกันเองก่อน เมื่อไม่
สามารถแบ่งได้ให้ประมุขระหว่างกันเองถ้าไม่ตกลงให้นำทรัพย์พิพาทออกขายทอด
ตลาดได้เงินสุทธิเท่าใดแบ่งกันคนละครึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1364

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าโจทก์ฟ้องเรียกให้
แบ่งที่ดินแปลงพิพาทในเวลาที่ไม่เป็นโอกาสอันควรหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าที่ดินแปลง
พิพาทมิได้มีการแบ่งแยกกันครอบครองเป็นส่วนสัด โจทก์มิได้ทำความตกลงกับ
จำเลยในการให้เช่าที่ดินดังกล่าว เป็นการไม่ชอบ โจทก์จึงจะอ้างโอกาสอันควรที่จะ
ขอแบ่งแยกที่ดินแปลงพิพาทไม่ได้และต่อมาก็มิได้มีการให้เช่าที่ดินแปลงพิพาทจึงไม่
เป็นโอกาสอันควรที่จะแบ่งแยกที่ดินแปลงพิพาทนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ในการที่จะให้
เช่าที่ดินแปลงพิพาทถือได้ว่าเป็นโอกาสอันควรที่โจทก์จะขอให้แบ่งแยกที่ดินแปลง
พิพาท และแม้ต่อมาก็ได้มีการให้เช่าที่ดินแปลงพิพาท เนื่องจากมูลนิธิช่วยคน
ปัญญาอ่อนมีปัญหาขัดข้องบางประการ ปราบกฏรายละเอียดตามหนังสือเอกสารท้าย
คำให้การหมายเลข 5 นั้น ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้วและ
อย่างไรก็ตามโจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกให้แบ่งแยกที่ดินแปลงพิพาทได้เว้นแต่ในเวลาที่ไม่
เป็นโอกาสอันควร ข้อนี้จำเลยอ้างว่าเนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนเดิมใน
ที่ดินแปลงพิพาทกำลังร้องขอที่ดินคืนอยู่ก็เป็นเรื่องระหว่างเจ้าของเดิมกับโจทก์
เท่านั้น ไม่กระทบกระเทือนถึงจำเลยในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ดังนั้นจำเลยจะ

อ้างว่าไม่เป็นโอกาสอันควรหาได้ไม่ เช่นนี้ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้แบ่งแยกที่ดินแปลง
พิพาทได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคัดค้านมาให้แบ่งแยกที่ดินแปลงพิพาทนั้น
เป็นการชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>